

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLO;
YOUNIA MARÍA REHANA
Demandante

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOLICIEDAD
LEGAL DE BIENES GANANCIALES
COMPUESTA ENTRE ELLOS
Demandada

CASO NÚM. TPI: SJ2026CV01399

SALÓN NÚM: 904

SOBRE: Injunction Estatutario al
Amparo del Art. 14.1 Ley 161-2009;
Daños y Perjuicios al Amparo del Art.
1536 del Código Civil De Puerto Rico

MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL
Y SOLICITANDO ORDEN O RESEÑALAMIENTO

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el Municipio Autónomo de San Juan, en adelante el MASJ, por
conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE,
ALEGA y SOLICITA:

1. El MASJ ha contratado los servicios del suscribiente, para que lo
represente en el caso de epígrafe.
2. El nombre, dirección postal, teléfono y correo electrónico de la
representación legal es:

José Manuel Fullana Hernández
PO BOX 366961
San Juan PR 00936
t. 787.509.1353
email: jfullana.pr@gmail.com

3. El nombre, dirección postal, dirección física y teléfono de la
Compareciente es:

Dirección Postal:

Oficina de Asuntos Legales
Municipio de San Juan
PO BOX 70179,
San Juan, PR 00936-8179

Dirección Física:

Oficina de Asunto Legales
Municipio de San Juan
Edificio Trilito
940 Av. José de Diego,

San Juan, PR 00921
Teléfono: 787-480-2500

4. El 24 de febrero de 2026, este Tribunal emitió una Orden [SUMAC 4] mediante la cual señaló vista en el caso de epígrafe para el 12 de marzo de 2026, a las 9:00 a.m. de manera presencial.

5. En la referida ORDEN se le requirió a la Parte Demandante que notificara la ORDEN y CITACIÓN y el Emplazamiento a los demandados y partes indispensables, en un término de cinco (5) días contados a partir de su expedición.

6. La Parte Demandante dejó vencer el referido término sin solicitar una extensión al mismo.

7. A la fecha de la presente la co-demandada Pauline Gave Oudin no ha podido ser emplazada por la Parte Demandante, no empecé a los múltiples esfuerzos realizados por su emplazador, véase “*Moción en Informativa*” [SIC] y declaración jurada que la acompaña [SUMAC 13].

8. De la “*Moción en Informativa*” [SIC] presentada por la Parte Demandante no surge solicitud de remedio a este Tribunal para que se extienda el término concedido para diligenciar la ORDEN y CITACIÓN y el Emplazamiento a la co-demandada Pauline Gave Oudin y/o se le autorice emplazarla por edictos a tenor con la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, *32 LPRA AP. IV, R. 4.5*.

9. Vencido el término para diligenciar la ORDEN y CITACIÓN y el Emplazamiento, sin la Parte Demandante haber solicitado una extensión del término o un remedio, procede que se deje sin efecto la vista pautada y se ORDENE que la co-demandada Pauline Gave Oudin sea emplazada mediante edicto.

10. En el día de hoy, este Tribunal emitió una ORDEN [SUMAC 14] mediante la cual apercibe a la Parte Demandante, que la vista no podrá ser celebrada sino se ha adquirido jurisdicción sobre todas las Partes.

11. Por otro lado, informamos que la fecha en que está pautada la vista, el suscribiente tiene señalada una vista administrativa ante la Oficina de Gerencia de Permisos, en el caso 2025-616135-SDR-303725 Empresas Metrofan Inc. p/c Ángel D.

Vázquez Vargas v. Oficina de Permisos Municipio Autónomo de San Juan, en la cual estaré compareciendo en representación del MASJ.

12. En el día de ayer nos comunicamos con la Parte Demandante para informarle sobre nuestro conflicto en el calendario y conocer si su intención, debido a que no ha emplazado a una de las Partes, era insistir en la celebración de la vista. En adición, para dar cumplimiento a la Regla 8.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. IV R. 8.5 propusimos fechas hábiles para la recalendazación de la vista.

13. Sin embargo, al momento de la presentación de este escrito no hemos obtenido respuesta de la Parte Demandante.

14. El MASJ se encuentra exenta del pago de derechos y aranceles para la tramitación de toda clase de asunto ante el Tribunal General de Justicia, lo cual incluye la presentación de esta moción. *Véase Art. 2.113 de la Ley 107 de 2020, supra, 21 LPRA §7335.*

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Tribunal lo siguiente:

1. Se exonere al MASJ de pagar los derechos de la primera comparecencia ante este Tribunal y el reseñalamiento de vista.
2. Se autorice la representación legal del suscribiente. Se ordene a las demás partes en el presente pleito, a que cursen copia al suscribiente de todo documento o comunicación que presenten. Se ordene a la Secretaría del Tribunal, a que incluya al suscribiente en su listado de abogados a serle notificados de los escritos, resoluciones, ordenes y sentencias.
3. Se emita Orden dejando sin efecto la vista pautada y requiriendo a la Parte Demadante a que emplace por edicto a la co-demandada Pauline Gave Oudin.
4. En la alternativa, solicitamos que se conceda un turno posterior para la celebración de la vista, el mismo 12 de marzo a la 1:30p o se recalendarice la vista para el 13, 19 o 20 de marzo de 2026.

CERTIFICO que en esta misma fecha ha sido notificada copia fiel y exacta de la presente a través del SUMAC a las partes que cuentan con representación legal en el presente caso.

Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando Re-señalamiento
SJ2026CV01399
Página 4

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2026.

f/JOSÉ MANUEL FULLANA HERNÁNDEZ
RUA 15997
ABOGADO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
SAN JUAN
PO BOX 366961
SAN JUAN PR 00936
(787) 509-1353
jfullana.pr@gmail.com